

NOÇÃO BASILAR DO UNIVERSO CONTRATUAL

Por JOSIANE MAFRA

OLÁ!

- Eu sou **Josiane Mafra**
- Sou advogada, palestrante, professora e escritora
- Possuo especialização em (Direito e Educação) e mestrado em Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário
- Você poderá me encontrar no @josianemafra 



CONTRATO: O QUE É E A SUA IMPORTÂNCIA

Negócio jurídico

Acordo de vontades

Conformidade com a ordem jurídica

Constituição, modificação ou extinção de direitos e deveres

Circulação de bens e serviços

“NEM TUDO PODE SER OBJETO DE CONTRATO”



REQUISITOS DE VALIDADE

- Agente capaz
- Objeto lícito, possível, determinado ou determinável
- Forma prescrita ou não defesa em Lei
- Art. 104, CCb.



“A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDERÁ DE FORMA ESPECIAL, SENÃO QUANDO A LEI EXPRESSAMENTE A EXIGIR”

(ART. 107 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO)

REQUISITOS DE LEGITIMAÇÃO

- Capacidade específica
- Art. 497, CCb: tutores, curadores, testamenteiros e administradores quanto aos bens confiados à sua guarda ou administração; etc.
- Arts. 1.691 e 1.749, CCb: bens do menor
- Outros casos.



AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE

- Vontade livre
- Vícios do consentimento: erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão
- Vícios sociais: fraude contra credores e simulação
- Anulabilidade ou nulidade absoluta?



Da Invalidade do Negócio Jurídico

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS. NEGÓCIO REALIZADO SOB COAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE QUE CONTAMINA O NEGÓCIO E ENSEJA NULIDADE DO ATO.

Em ação de anulação de negócio jurídico, a demonstração da ocorrência de coação na prática do referido ato dá azo à sua anulação, isso porque "Caracterizada a coação, que se consuma mediante a submissão do coacto a uma violência ou constrangimento de cunho físico ou moral, justificada está a anulação do negócio jurídico celebrado entre as partes". (AC 2006.037147-1 - Rel: Des. Fernando Carioni - DJ de 27-3-2007)

PRINCÍPIOS CONTRATUAIS

- Autonomia privada e o equilíbrio contratual
- Boa-fé objetiva
- Função social do contrato
- Força obrigatoriedade (“Pacta Sunt Servanda”)





IBREP  escola
imobiliária